



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07
071426

DOM
2021-09-29
Stockholm

Mål nr
T 2922-21

Sid 1 (5)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Attunda tingsrätts dom 2021-03-02 i mål nr T 1090-20, se bilaga A

PARTER

Klagande och motpart

Torbjörn Lagerbäck, 19690118-0270
Parkpromenaden 31
191 38 Sollentuna

Ombud: Advokat Shantu Wahlgren
Wahlgren Advokatbyrå AB
Visborgsgatan 24 b
621 58 Visby

Klagande och motpart

Micaela Magnertoft Lagerbäck, 19710910-0144
Edsviksvägen 48 D
191 45 Sollentuna

Ombud: Advokat Minna Boström
Advokatfirman Sweger & Boström KB
Mailbox 553
114 11 Stockholm

SAKEN

Umgänge med barn

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten upphäver tingsrättens förordnande om umgänge mellan Mathilda Lagerbäck och Torbjörn Lagerbäck (punkt 3 i tingsrättens domslut). Detta gäller omedelbart, dvs. även innan domen har vunnit laga kraft.
2. Det som tingsrätten har beslutat om sekretess ska fortsätta att gälla.

Dok.Id 1730824

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 670 50
E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Hovrätten har meddelat prövningstillstånd begränsat till frågan om umgänge mellan Mathilda Lagerbäck och Torbjörn Lagerbäck.

Micaela Magnertoft Lagerbäck har yrkat att hovrätten, med ändring av punkt 3 i tingsrättens dom, ska besluta att umgänget inskränks till att inte äga rum. Micaela Magnertoft Lagerbäck har även yrkat att hovrättens beslut ska gälla omedelbart, dvs. innan domen har vunnit laga kraft.

Torbjörn Lagerbäck har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. Han har yrkat att hovrätten ska förelägga Micaela Magnertoft Lagerbäck att vid vite om 10 000 kr vid varje umgängestillfälle överlämna Mathilda för umgänge enligt tingsrättens dom. Han har även yrkat att hovrättens beslut ska gälla omedelbart.

Micaela Magnertoft Lagerbäck motsatt sig Torbjörn Lagerbäcks yrkanden.

PARTERNAS TALAN

Parterna har i huvudsak åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på samma sätt som i tingsrätten med följande tillägg.

Micaela Magnertoft Lagerbäck

Mathilda har efter tingsrättens dom gett uttryck för att hon är rädd för Torbjörn Lagerbäck och att hon inte vill ha umgänge med honom. Mathilda har berättat för Micaela Magnertoft Lagerbäck och socialtjänsten hur umgänget med Torbjörn Lagerbäck har varit. Det har framkommit att han ofta är aggressiv, arg och kallar henne för fula saker samt utövar påtryckningar på henne för att hon ska förmå brodern Alexander att umgås med honom. Enligt Mathilda håller Torbjörn Lagerbäck henne ansvarig för att Alexander inte vill bo eller ha umgänge med honom.

De nya uppgifterna har kommit fram vid samtal med socialtjänsten den 3 mars, 9 mars och 26 april 2021. Mathilda är snart 15 år gammal. Det är hennes verkliga vilja som kommit till uttryck efter tingsrättens dom och denna ska beaktas med hänsyn till hennes ålder.

Socialtjänsten har rekommenderat Micaela Magnertoft Lagerbäck att skydda Mathilda från kontakter med Torbjörn Lagerbäck och även informerat Torbjörn Lagerbäck om detta. Han saknar insikt i hur hans agerande påverkar Mathilda och har fortsatt att söka kontakt med henne i strid med bland annat socialtjänstens rekommendation.

Torbjörn Lagerbäck

Torbjörn Lagerbäck har tillbakavisat de nya uppgifterna och gjort gällande att dessa är resultatet av påverkan från Micaela Magnertoft Lagerbäck. Mathildas vilja att bo växelvis hos honom är väldokumenterad. Han har inte agerat olämpligt efter tingsrättens dom genom att söka kontakt med Mathilda. Som grund för yrkandet om att Micaela Magnertoft Lagerbäck ska föreläggas att vid vite överlämna Mathilda för umgänge enligt tingsrättens dom har Torbjörn Lagerbäck åberopat att Micaela Magnertoft Lagerbäck aldrig haft för avsikt att lämna över Mathilda oavsett vad domstolarna skulle besluta. Det är därför extra viktigt att hovrätten förordnar om umgänge vid vite.

Micaela Magnertoft Lagerbäck

Micaela Magnertoft Lagerbäck har invänt att det saknas skäl att förena ett eventuellt beslut om umgänge med ett vitesföreläggande eftersom hon såväl nu som under tidigare processer respekterat domstolens beslut.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Parterna har lagt fram väsentligen samma bevisning i hovrätten som i tingsrätten. Omförhör har hållits med Torbjörn Lagerbäck och Micaela Magnertoft Lagerbäck. På Torbjörn Lagerbäcks begäran har vittnesförhör med Anette Lagerbäck ägt rum. Parterna har också åberopat ytterligare skriftlig bevisning och fotografier samt videofilmer avseende ett umgängestillfälle mellan barnen och Torbjörn Lagerbäck.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Tingsrätten har i sin dom redovisat utgångspunkterna enligt föräldrabalken vid avgörande av frågor om umgänge. Som tingsrätten angett ska domstolen vid bedömningen av vad som är bäst för barnet fästa avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna samt vissa risker för barnet eller någon annan i familjen. Även barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad (se 6 kap. 2 b § andra stycket föräldrabalken). Att begreppet åsikter numera används i lagtexten markerar att det inte krävs att barnet kan ge uttryck för en konkret vilja eller att barnet tar ställning mellan sina föräldrar (se prop. 2020/21:150 s. 46 och 132).

Sedan tingsrättens dom meddelades har förhållandena i målet förändrats på så sätt att Mathilda gett uttryck för en ändrad uppfattning i umgängesfrågan. Av den utredning som socialtjänsten har genomfört under våren framgår att Mathilda vid två enskilda samtal med utredaren berättat att hon för närvarande inte vill träffa Torbjörn Lagerbäck över huvud taget. Det första samtalet hölls på telefon den 9 mars 2021. Det andra samtalet hölls på socialtjänstens kontor den 26 april 2021. Mathilda har under samtalen lämnat nya uppgifter om att hon bland annat upplevt att Torbjörn Lagerbäck utövat ständig kontroll över henne och involverat henne i föräldrarnas konflikt samt att han gett henne nedsättande kommentarer. Hon har även berättat att hon under det senaste året tänkt mycket på att hon inte vill vara hos Torbjörn Lagerbäck men inte vågat "ta steget".

Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att Mathilda, som snart ska fylla 15 år och som såvitt känt har en mognad som är motsvarig hennes ålder, har nått en sådan ålder och mognad att hennes åsikter som utgångspunkt ska tillmätas stor betydelse. Frågan blir då hur hennes nya uppgifter ska värderas. I denna del noterar hovrätten till en början att Mathilda har gett uttryck för en klar och tydlig vilja att inte träffa Torbjörn Lagerbäck. Hon har också förklarat skälen till detta och att det inte är fråga om att hon plötsligt ändrat uppfattning. Ingenting i utredningen ger stöd för Torbjörn Lagerbäcks påstående om att Mathilda påverkats att säga som hon gör. Att Torbjörn Lagerbäck

filmat träffar med barnen på sätt som framgår av den bevisning som han själv åberopat i hovrätten visar tvärtom tydligt vilken press han sätter på Mathilda.

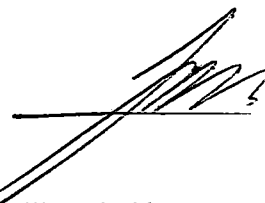
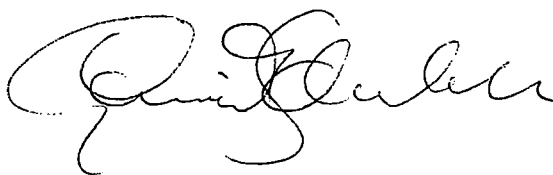
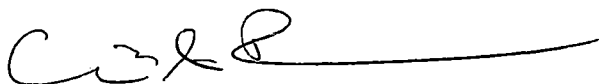
Den grundläggande utgångspunkten i föräldrabalkens reglering är att det är barnet som har rätt att umgås med sina föräldrar och inte tvärtom. Ett beslut av hovrätten som innebär att Mathilda skulle ha umgänge med Torbjörn Lagerbäck skulle med största sannolikhet inte heller kunna verkställas. Med hänsyn till detta och till att bedömningen ska göras utifrån barnens bästa ur ett barnperspektiv anser hovrätten att Mathildas bestämda vilja måste bli utslagsgivande och att det därför inte är förenligt med Mathildas bästa att reglera ett umgänge mellan henne och Torbjörn Lagerbäck. Tingsrättens dom ska därför ändras i denna del.

Hovrättens dom bör gälla omedelbart.

Det finns skäl att förordna om fortsatt sekretess på det sätt som framgår av domslutet. Förhöret har inte spelats upp i hovrätten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2021-10-27



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Christina Brobacke och Gunilla Schöldström, tf. hovrättsassessorn Axel Zacharoff, referent, samt nämndemännen Katarina Lindstein och Jesper Ingre.



ATTUNDA TINGSRÄTT

DOM
2021-03-02
Meddelad i
SollentunaMål nr
T 1090-20**PARTER****Kärande**

Bengt TORBJÖRN Lagerbäck, 19690118-0270
Parkpromenaden 31
191 38 Sollentuna

Ombud: Advokat Shantu Wahlgren
Wahlgren Advokatbyrå AB
Visborgsgatan 24 b
621 58 Visby

Svarande

MICAELA Lillemor Helena Magnertoft Lagerbäck, 19710910-0144
Edsviksvägen 48 D
191 45 Sollentuna

Ombud: Advokat Minna Boström
Advokatfirman Sweger & Boström KB
Mailbox 553
114 11 Stockholm

DOMSLUT

1. Torbjörn Lagerbäcks yrkande om gemensam vårdnad eller – i andra hand – att han ska tillerkännas ensam vårdnad om Mathilda Lagerbäck, 061129-5544, och Alexander Lagerbäck, 090404-8550, avslås. Detta innebär att Micaela Magnertoft Lagerbäck även i fortsättningen har ensam vårdnad om Mathilda Lagerbäck och Alexander Lagerbäck.
2. Torbjörn Lagerbäcks yrkande om att Alexander Lagerbäck ska ha rätt till umgänge med honom avslås.

Dok.Id 1111351

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
08-561 696 02
E-post:
Malavdelning2.attunda.tingsratt@dom.se
www.attundatingsratt.domstol.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

3. Mathilda Lagerbäck ska ha rätt till umgänge med Torbjörn Lagerbäck enligt följande.
- a. Varje jämn vecka från onsdag efter skoldagens slut till påföljande måndag före skoldagens början.
 - b. Varannan julhelg från den 23 december kl. 15.00 till den 30 december kl. 15.00, med början år 2022.
 - c. Varannan nyårshelg från den 30 december kl. 15.00 till första skoldagen efter lovet, med början år 2021.
 - d. Vartannat sportlov från fredagen innan lovet efter skolans slut till första skoldagen efter lovet, med början år 2022.
 - e. Vartannat påsklov från sista skoldagen innan lovet efter skolans slut till första skoldagen efter lovet, med början år 2021.
 - f. Varannan midsommar från dagen före midsommarafton kl. 09.00 till dagen efter midsommardagen kl. 19.00, med början år 2022.
 - g. Vartannat höstlov från fredagen innan lovet efter skoldagens slut till första skoldagen efter lovet, med början år 2022.
 - h. Varje sommar under fyra veckor, uppdelat på två perioder om två veckor vardera. Torbjörn Lagerbäck ska ha rätt att välja veckor jämna år. Den förälder som ett visst år har företrädesrätt att välja veckor ska senast den 1 april varje år meddela den andra föräldern vilka veckor som valts.
 - i. Umgänget enligt punkterna b-h bryter umgänget under punkten a såvitt de dagar som sammanfaller.
4. De år umgänge enligt punkten 3 b-g inte äger rum ska Mathilda Lagerbäck och Micaela Magnertoft Lagerbäck ha rätt till samvaro under en mot respektive punkt svarande period. På motsvarande sätt ska Mathilda Lagerbäck och Micaela Magnertoft Lagerbäck varje sommarlov ha rätt till obruten samvaro under en mot det umgänge som bestämts i punkten 3 h motsvarande tid. Detta innebär att löpande umgänge enligt punkten 3 a bortfaller för tid som Mathilda Lagerbäck och Micaela Magnertoft Lagerbäck ska ha rätt till samvaro i enlighet med denna punkt.

5. Vad tingsrätten förordnat under punkterna 1-4 ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.
 6. Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 13 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta vara tillämplig på den ljud- och bildupptagning av ett förhör, aktbil. 122, som lagts fram vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar.
 7. Tingsrättens tidigare dom från den 1 mars 2019 i mål nr T 2449-18 ska inte längre gälla.
-

BAKGRUND

Torbjörn Lagerbäck och Micaela Magnertoft Lagerbäck har tillsammans dottern Mathilda, född den 29 november 2006, och sonen Alexander, född den 4 april 2009. Tingsrätten meddelade dom på äktenskapsskillnad mellan parterna i juli 2015.

Parterna har tidigare tvistat vid tingsrätten angående vårdnad, boende och umgänge i två processer.

Den 10 februari 2016 meddelade tingsrätten dom i mål nr T 211-15, varvid tingsrätten förordnade att vårdnaden om barnen skulle vara gemensam samt att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos Micaela Magnertoft Lagerbäck. Tingsrätten fastställde även ett visst umgänge mellan barnen och Torbjörn Lagerbäck. Tingsrättens dom fastställdes av Svea hovrätt (T 2045-16).

I mars 2018 ansökte Torbjörn Lagerbäck om stämning vid tingsrätten och den andra tvisten mellan parterna avseende vårdnad, boende och umgänge inleddes därmed. Dom i målet meddelades den 1 mars 2019 (T 2449-18). Tingsrätten förordnade då att Micaela Magnertoft Lagerbäck skulle tillerkännas ensam vårdnad om barnen samt att Alexander inte skulle ha rätt till något umgänge med Torbjörn Lagerbäck. Vad gäller Mathilda förordnade tingsrätten om umgänge med Torbjörn Lagerbäck varannan vecka, från torsdag efter skolans slut till måndag före skolans början, samt lov- och storhelgsumgänge. Domen överklagades av Torbjörn Lagerbäck. Svea hovrätt och Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Den 23 januari 2020 ansökte Torbjörn Lagerbäck om stämning i förevarande mål.

Tingsrätten har i målet inhämtat upplysningar från Familjerättsbyrån för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. Parterna har vid sammanträde för muntlig förberedelse den 2 november 2020 uppgett att de inte anser att någon ytterligare utredning behöver inhämtas.

Tingsrätten tog ställning till interimistiska yrkanden i målet den 12 november 2020. Tingsrätten avslog då Torbjörn Lagerbäcks yrkanden om gemensam vårdnad och växelvist boende avseende Mathilda, samt hans yrkande om att Alexander skulle ha rätt till umgänge med honom i närvaro av umgängesstöd. Tingsrätten avslog även Micaela Magnertoft Lagerbäcks yrkande om att tingsrätten skulle fastställa att Mathilda inte skulle ha rätt till något umgänge med Torbjörn Lagerbäck.

Vid huvudförhandling i målet den 15 och 16 februari 2021 behandlades frågorna om vårdnad, boende och umgänge. Vad som framkom redovisas i denna dom.

YRKANDEN M.M.

Torbjörn Lagerbäck har yrkat att tingsrätten ska besluta att vårdnaden om Mathilda och Alexander ska tillkomma parterna gemensamt. För det fall tingsrätten skulle finna att gemensam vårdnad inte är förenligt med barnens bästa har Torbjörn Lagerbäck yrkat att vårdnaden om barnen ska anförtros honom ensam.

Han har vidare yrkat att Mathilda ska bo växelvist hos båda föräldrarna, från måndag jämn vecka till måndag ojämna vecka hos Torbjörn Lagerbäck och från måndag ojämna vecka till måndag jämn vecka hos Micaela Magnertoft Lagerbäck.

Han har vidare yrkat att Alexander ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

- a) Varannan fredag ojämna veckor mellan kl. 15.00–16.30 i närvaro av umgängesstöd.
- b) Därefter dagtid, varannan lördag, vid fyra tillfällen mellan kl. 10.00–16.00 ojämna veckor.
- c) Därefter dagtid varannan lördag och söndag vid fyra tillfällen, mellan kl. 10.00–16.00, ojämna veckor.
- d) Därefter, eller efter ytterligare tid som tingsrätten beslutar om, ska umgänge ske i enlighet med vad som yrkats avseende Mathilda Lagerbäck, dvs. växelvist boende.

Torbjörn Lagerbäck har vidare yrkat att Mathilda och Alexander ska ha rätt till obruten samvaro med respektive förälder enligt följande.

- a) Varannan julhelg från den 23 december kl. 15.00 till den 30 december k. 15.00 med början år 2022.
- b) Varannan nyårshelg från den 30 december kl. 15.00 till första skoldagen efter lovet med början år 2021.
- c) Vartannat sportlov från fredagen innan lovet efter skolans slut till första skoldagen efter lovet med början år 2022.
- d) Vartannat påsklov från sista skoldagen innan lovet efter skolans slut till första skoldagen efter lovet med början år 2021.
- e) Varannan midsommar från dagen före midsommarafton kl. 09.00 till dagen efter midsommardagen kl. 19.00 med början år 2022.
- f) Vartannat höstlov från fredagen innan lovet efter skoldagens slut till första skoldagen efter lovet med början år 2022.
- g) Varje sommar under tre sammanhängande veckor hos vardera parten med överlämning på söndagen kl. 19.00. Respektive förälder ska äga rätt att välja period vartannat år och denne ska lämna besked om sitt val till den andra parten senast den 1 april samma år. För år 2021 väljer Micaela Magnertoft Lagerbäck först.

Micaela Magnertoft Lagerbäck har bestritt Torbjörn Lagerbäcks yrkanden och för egen del yrkat att något reglerat umgänge mellan Mathilda Lagerbäck och Torbjörn Lagerbäck inte ska fastställas.

Torbjörn Lagerbäck har bestritt Micaela Magnertoft Lagerbäcks yrkande.

Båda parter har framställt sina yrkanden interimistiskt.

GRUNDER

Båda parterna har anfört att det är förenligt med barnens bästa att tingsrätten förordnar i enlighet med deras yrkanden.

Torbjörn Lagerbäck har därutöver anfört att det är till barnens bästa att de tillförsäkras en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Torbjörn Lagerbäck är den förälder som bäst kan tillgodose att så sker med hänsyn till det motstånd som Micaela Magnertoft Lagerbäck har mot honom. Det föreligger visserligen samarbetssvårigheter mellan Torbjörn Lagerbäck och Micaela Magnertoft Lagerbäck, men de är inte av sådan omfattning att de utesluter gemensam vårdnad och växelvist boende. Micaela Magnertoft Lagerbäck har brustit som ensam vårdnadshavare då hon inte hållit Torbjörn Lagerbäck informerad om barnen.

Micaela Magnertoft Lagerbäck har anfört att Torbjörn Lagerbäck är olämplig som vårdnadshavare mot bakgrund av att han utsatt Micaela Magnertoft Lagerbäck och barnen för fysiskt och psykiskt våld samt att han saknar insikt om sitt eget beteende. Barnen riskerar att fara illa av ett umgänge med Torbjörn Lagerbäck som utsätter barnen för starka påtryckningar och ett uppsökande beteende. Parternas relation präglas vidare av så stora samarbetssvårigheter att en gemensam vårdnad är utesluten.

UTVECKLING AV TALAN

Av vad parterna anfört sakframställningsvis och i partsförhör antecknas här följande.

Torbjörn Lagerbäck

Torbjörn Lagerbäck har alltid varit en närvarande och aktiv förälder. Under den tid som parterna levde tillsammans hade han den största delen av omvårdnaden om barnen eftersom Micaela Magnertoft Lagerbäck gjorde karriär. Innan parterna började tvista har det aldrig funnits någon anmärkning angående Torbjörn Lagerbäcks föräldraskap.

Barnen har visserligen bevittnat bråk mellan Torbjörn Lagerbäck och Micaela Magnertoft Lagerbäck, men Torbjörn Lagerbäck har aldrig utövat något våld. Samtliga polisanmälningar har lagts ner. Det kan ha varit hård jargong och skojbråk, och därmed möjligt att Alexander uppfattat saker på ett annorlunda sätt än Torbjörn Lagerbäck, men han har aldrig varit utåtagerande gentemot barnen.

Torbjörn Lagerbäck är inte uppsökande mot Alexander och han kontakter inte Alexander i den omfattning som görs gällande. De träffas endast i samband med att Torbjörn Lagerbäck hämtar och lämnar Mathilda, i övrigt är det inget umgänge mellan dem. Torbjörn Lagerbäck har träffat Alexander i samband med skolan vid ett enda tillfälle. Nu under corona har Torbjörn Lagerbäck inte heller varit på fotbollsmatcher. Tidigare kunde han komma och titta efter att ha frågat Alexander om det. De har även umgått på Facetime och Torbjörn Lagerbäck har hört av sig och köpt presenter i samband med födelsedagar. De firade Alexanders födelsedag i bilen och vid jul kom han med julklapparna i en säck och så umgicks de utanför huset. Alexander har till andra har gett uttryck för att han inte vill träffa Torbjörn Lagerbäck, men till Torbjörn Lagerbäck säger Alexander att han vill träffa honom. Torbjörn Lagerbäck tror att Alexander till andra ger uttryck för det som förväntas av honom och vad Micaela Magnertoft Lagerbäck vill att han ska säga. Efter sammanträdet för muntlig förberedelse i november 2020 skrev Torbjörn Lagerbäck till Alexander för att förklara att han ger honom "space", men Alexander hör ändå självmant av sig till Torbjörn Lagerbäck och säger att han älskar honom och saknar honom.

Micaela Magnertoft Lagerbäck har visat att hon inte har för avsikt att medverka till umgänge. I samband med att Torbjörn Lagerbäck väckte talan 2018 vägrade Micaela Magnertoft Lagerbäck låta barnen höras av familjerätten. Hon har även nekat till att delta i samarbetssamtal när Torbjörn Lagerbäck föreslagit det. Efter tingsrättens dom den 1 mars 2019 har hon, utan framgång, ansökt om kontaktförbud mellan Torbjörn Lagerbäck och Alexander. Torbjörn Lagerbäck har anmält Micaela Magnertoft Lagerbäck för falsk tillvitelse, vilket dock kom att läggas ner eftersom det inte fanns tillräckliga bevis.

Sedan tingsrättens förra dom har Alexander genomgått samtalsbehandling vilken avslutades för mer än ett år sedan. Även Torbjörn Lagerbäck går i terapi sedan den tidigare domen och har då bl.a. diskuterat föräldraskap. Terapin har snart pågått i två år och har hjälpt honom. De förutsättningar för umgänge som tingsrätten i den tidigare domen pratade om har således realiserats.

Torbjörn Lagerbäck och Mathilda har en väldigt bra relation. Han har bl.a. tidigare varit tränare för hennes gymnastiklag och de har åkt på flera resor tillsammans. Mathilda har sedan 2015 uttryckt ett tydligt önskemål om att bo växelvis hos föräldrarna. Micaela Magnertoft Lagerbäck försöker styra Mathilda att inte träffa Torbjörn Lagerbäck, men Mathilda är väldigt tydlig i att hon vill fortsätta träffa honom. Det stämmer inte att Mathilda inte kan få hjälp och stöd om hon delvis bor hos Torbjörn Lagerbäck. Mathilda har ett pågående samtalsstöd, vilket Torbjörn Lagerbäck har uppmuntrat henne till. Han kontrollerar inte Mathilda. Det stämmer att han varit och tittat på matcher etc., men det är inte ett uttryck för kontroll. Han har förståelse för att Mathilda är tonåring och inte ska vara med sin pappa hela tiden. Han har sagt till henne att det är helt ok om hon vill bo med sin mamma på heltid. Vid vissa tillfällen har han, i enlighet med Mathildas vilja, hämtat Mathilda från fritidsaktiviteter även fast det varit Micaela Magnertoft Lagerbäck's vecka. Han har gjort så eftersom det varit smidigast för Mathilda. Efter att det uppstod en incident med Micaela Magnertoft Lagerbäck i samband med ett sådant tillfälle har han dock slutat med det.

Vid ett tillfälle befann sig Torbjörn Lagerbäck utanför Micaela Magnertoft Lagerbäck's hem eftersom han skulle hämta ostar som Mathildas lag säljer. När Torbjörn Lagerbäck i samband med det satt och pratade med Mathilda och Alexander i bilen kom Micaela Magnertoft Lagerbäck's väninna Ann-Christine Stafwerfeldt och slet upp bildörren och sa att Alexander skulle komma med in. Torbjörn Lagerbäck blev upprörd då han uppfattade det som ett hotfullt agerande från Ann-Christine Stafwerfeldts sida. Om barnen blev skrämda var det av situationen, inte av honom.

Micaela Magnertoft Lagerbäck har brustit i sitt ansvar som ensam vårdnadshavare då hon inte hållit Torbjörn Lagerbäck informerad avseende Alexander samt begränsat hans möjligheter att få del av information. Att Torbjörn Lagerbäck själv tagit kontakter med skola och vård beror på att han bryr sig om barnen och oroar sig över dem. Den information som Torbjörn Lagerbäck får kommer framför allt från Mathilda. Han upplever dock att samarbetet med Micaela Magnertoft Lagerbäck delvis fungerar bra. De kan t.ex. kommunicera bra kring jultidningar och presenter etc.

Micaela Magnertoft Lagerbäck

Under parternas relation blev Micaela Magnertoft Lagerbäck systematiskt utsatt för fysiskt och psykiskt våld av Torbjörn Lagerbäck. Det var fråga om regelbundet våld som bl.a. bestod av slag mot huvud och kropp, sparkar och knivhot. Därtill utsattes hon för kränkande beteende och kallades nedsättande tillmälen. Både Mathilda och Alexander har bevittnat fysiskt och psykiskt våld. I december 2014 flydde Micaela Magnertoft Lagerbäck från hemmet tillsammans med barnen och hon anmälde senare Torbjörn Lagerbäck för grov kvinnofridskränkning. Barnen erbjöds stöd i form av Trappan-samtal, men samtalen fick avbrytas på grund av Torbjörn Lagerbäck's kontrollerande beteende. Sedan 2016 har en rad orosanmälningar har upprättats angående barnen. Umgänget mellan Alexander och Torbjörn Lagerbäck avbröts i augusti 2018 efter att Alexander berättat om våld från Torbjörn Lagerbäck gentemot honom och att han därför inte velat träffa Torbjörn Lagerbäck. Micaela Magnertoft Lagerbäck agerade i enlighet med de råd hon fick från socialtjänsten.

Sedan tingsrättens dom i mars 2019 har bl.a. följande hänt. Den 15 januari 2019 dök Torbjörn Lagerbäck upp på Mathildas gymnastikträning trots att det inte var hans vecka. När Micaela Magnertoft Lagerbäck verbalt försökte hindra Torbjörn Lagerbäck från att ta Mathilda slog han henne inför Mathilda. Den händelsen togs inte upp under den föregående domstolsprocessen eftersom ärendet då var under utredning hos polisen.

Två dagar efter tingsrättens förra dom, dvs. den 3 mars 2019, dök Torbjörn Lagerbäck upp hemma hos Micaela Magnertoft Lagerbäck och tog med sig Mathilda trots att det inte var hans vecka. I samband med det höll Torbjörn Lagerbäck på att köra på Micaela Magnertoft Lagerbäck som var tvungen att kasta sig in bakom en lyktstolpe. Detta skedde med Mathilda i bilen. Mathilda sade efteråt att det var på skoj. Ett annat tillfälle, i samband med att Torbjörn Lagerbäck skulle hämta ost, satt Torbjörn Lagerbäck en lång stund med Mathilda och Alexander i bilen utanför henne. När Micaela Magnertoft Lagerbäcks väninna Ann-Christine Stafwerfeldt kom förbi för att avbryta blev Torbjörn Lagerbäck som galen.

När föräldrarna hade gemensam vårdnad nekade Torbjörn Lagerbäck terapi till barnen. Efter tingsrättens förra dom har Alexander dock genomgått Trappan-samtal, vilka avslutades i januari 2020. Alexanders mående har tydligt förbättrats när han fått lugn och ro från Torbjörn Lagerbäck och fått möjlighet att genomgå samtal för att bearbeta det han varit utsatt för. Torbjörn Lagerbäck har dock i fortsatt kontakta Alexander även efter tingsrättens förra dom. I september 2019 ingavs en ansökan om kontaktförbud avseende Alexander eftersom Torbjörn Lagerbäck trakasserat Alexander hela året. Av förhör från utredningen framgår att Alexander inte vill träffa Torbjörn Lagerbäck, men att Alexander har svårt att säga det till honom eftersom Torbjörn Lagerbäck blir sur. Senast satt Torbjörn Lagerbäck i bilen med Alexander i slutet av januari och dessförinnan träffades de vid jul. Kommunikationen mellan Torbjörn Lagerbäck och Alexander består annars mest av kommunikation per sms, Whatsapp och Facetime.

Den 23 augusti 2019 gjordes en orosanmälan från en ledare i Mathildas fotbollslag. Av orosanmälan framgår att ledaren reagerat på att Torbjörn Lagerbäck betett sig udda och kontrollerande mot Mathilda och att Mathilda blir mer tillknäppt när Torbjörn Lagerbäck är i närheten. Den 7 juli 2020 gjordes en orosanmälan av Mathildas lagledare på gymnastiken. Personen som gjorde anmälan är visserligen en vän till Micaela Magnertoft Lagerbäck, men eftersom personen även känner Torbjörn Lagerbäck torde det betyda att det varit extra svårt att göra en sådan orosanmälan. Av orosanmälan framgår att flera ledare reagerat på att Torbjörn Lagerbäcks beteende

påverkar Mathilda negativt och att det finns en oro att Mathilda inte kan säga emot Torbjörn även om hon skulle vilja. Utredarna har kommit fram till att det finns behov av samtalsstöd för Mathilda, men att det saknas förutsättningar för det eftersom Torbjörn Lagerbäck velat kontrollera och få insyn i samtalen. Mathilda har än idag inte fått möjlighet att gå i bearbetande samtal eftersom Torbjörn Lagerbäck förnekar våld.

Torbjörn Lagerbäck saknar insikt kring vad barnen egentligen vill. Mathilda befinner sig fortfarande i en djup lojalitetskonflikt som Torbjörn Lagerbäck inte visar någon förståelse för. Mathilda säger aldrig till Micaela Magnertoft Lagerbäck att hon vill bo växelvis mellan parterna och hon ser inga signaler att det är det Mathilda egentligen vill. Micaela Magnertoft Lagerbäck upplever att Mathilda blir som en förlängd arm för Torbjörn Lagerbäck. Mathilda behöver komma ur Torbjörn Lagerbäcks grepp. Torbjörn Lagerbäck vill inte släppa kontrollen om barnen. Under en period skulle Torbjörn Lagerbäck t.ex. skjutsa Mathilda till och från olika aktiviteter. Micaela Magnertoft Lagerbäck ville inte att Mathilda skulle hamna i kläm och sade att det var ok. Sedan förstod hon dock att Mathilda inte ville och satte därför stopp.

Torbjörn Lagerbäck har kontaktat barnens skolor vid flera tillfällen trots att Micaela Magnertoft Lagerbäck haft ensam vårdnad. Kontakterna är ett uttryck för Torbjörn Lagerbäcks starka kontrollbehov. Torbjörn Lagerbäck dök även upp hos Mathildas tandläkare nyligen när Micaela Magnertoft Lagerbäck och Mathilda var där. Det blev jobbigt för Mathilda. Torbjörn Lagerbäck respekterar inte Micaela Magnertoft Lagerbäck som ensam vårdnadshavare. Micaela Magnertoft Lagerbäck har fullgjort sin informationsskyldighet och gett Torbjörn Lagerbäck löpande information om barnens skolgång och vård etc.

UTREDNING

Båda parterna har åberopat omfattande skriftlig och övrig bevisning.

Torbjörn Lagerbäck och Micaela Magnertoft Lagerbäck har hörts i partsförhör under

sanningsförsäkrar.

På Torbjörn Lagerbäcks begäran har vittnesförhör hållits med Leonard Ngaosuvan. På Micaela Magnertoft Lagerbäcks begäran har vittnesförhör hållits med Ann-Christine Stafwerfeldt.

Leonard Ngaosuvan har i huvudsak anfört sig till den granskning som han genomfört och som är åberopad som bevisning i målet av Torbjörn Lagerbäck. Han har därutöver uppgett i huvudsak följande. Han är forskare avseende vårdnadstvister och har bl.a. skrivit böcker och artiklar på ämnet. Han har även genomfört cirka 70-75 granskningar av vårdnadsutredningar och LVU-utredningar. Han har på uppdrag av Torbjörn Lagerbäck, och mot betalning, genomfört en vetenskaplig granskning av vårdnadsutredningen i tingsrättens mål T 2449-18. Underlaget för granskningen har varit själva vårdnadsutredningen då han inte ansett det nödvändigt att ta del av ytterligare dokumentation. Slutsatsen av granskningen är att vårdnadsutredningen innehåller ett stort antal allvarliga brister och borde göras om. Det saknas bl.a. erforderliga definitioner av vad man riskbedömer, bl.a. avseende begreppet ”våld”. Därtill brister utredningen i objektivitet då utredarna ger Micaela Magnertoft Lagerbäck goda vitsord och möjligheter att reflektera men inte ger Torbjörn Lagerbäck samma möjlighet. Utredarna bedömer Micaela Magnertoft Lagerbäcks anklagelser som trovärdiga utan att kunna förklara varför. Hans uppfattning är att riskbedömningen i utredningen inte är korrekt och att utredningen saknar ett barnperspektiv för Mathilda. Utredarna förefaller inte kunna bedöma Mathildas individuella våldsutsatthet.

Ann-Christine Stafwerfeldt har uppgett i huvudsak följande. Hon är nära vän med Micaela Magnertoft Lagerbäck och har umgåtts frekvent med henne såväl före som efter skilsmässan. Hon umgicks även med Torbjörn Lagerbäck under den tid som han och Micaela Magnertoft Lagerbäck var gifta. Före skilsmässan berättade Micaela Magnertoft Lagerbäck att det var tufft i hemmet och att Torbjörn Lagerbäck var arg och aggressiv, men hon förstod aldrig omfattningen. Trots att det gått cirka sex år sedan skilsmässan påverkar Torbjörn Lagerbäck fortfarande Micaela Magnertoft

Lagerbäcks och barnens vardag på ett negativt sätt. Han hör av sig frekvent till Alexander, om inte direkt så via Mathilda. Det händer även ofta att han åker hem till Micaela Magnertoft Lagerbäck och låter barnen sitta med honom i bilen. Vid ett sådant tillfälle, i samband med att hon skulle hämta en ost, hörde Micaela Magnertoft Lagerbäck av sig till henne och bad henne komma över. Hon åkte då dit och knackade på bilrutan innan hon öppnade dörren och frågade Alexander om han inte skulle följa med in. Torbjörn Lagerbäck blev väldigt arg och aggressiv mot henne så att hon kände sig rädd. Vid ett annat tillfälle pratade hon i telefon med Micaela Magnertoft Lagerbäck med anledning av att Torbjörn Lagerbäck dykt upp och tagit Mathilda med sig. Genom telefonen hörde hon att det blev tumult. Sedan fick hon reda på att anledningen till tumultet var att Torbjörn Lagerbäck, med Mathilda i bilen, gasat upp bilen och kört mot Micaela Magnertoft Lagerbäck så att hon trodde att hon skulle bli påkörd.

Hon har hört från Micaela Magnertoft Lagerbäck att Mathilda blir tillknäppt dagarna innan hon ska till Torbjörn Lagerbäck och att hon är väldigt ledsen när hon kommer tillbaka. Hon uppfattar att Mathilda har svårt att komma loss från Torbjörn Lagerbäck och tänker att Mathilda själv borde få bestämma hur hon vill ha kontakt med Torbjörn Lagerbäck. Hon har inte pratat direkt med Mathilda om det här utan hennes uppfattning grundar sig i att hon följer situationen genom Micaela Magnertoft Lagerbäck. Vad gäller Alexander verkar han må mycket bättre nu.

DOMSKÄL

Allmänna utgångspunkter

Målet gäller vårdnad, boende och umgänge för Torbjörn Lagerbäcks och Micaela Magnertoft Lagerbäcks gemensamma barn Mathilda och Alexander, nu 14 och 11 år gamla.

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Särskilt avseende ska fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars får illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Vad som är barnets bästa ska avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena.

Vårdnad

Micaela Magnertoft Lagerbäck har för närvarande ensam vårdnad om Mathilda och Alexander. Frågan är om de finns anledning att förordna om gemensam vårdnad eller om det istället bör vara Torbjörn Lagerbäck som tillerkänns ensam vårdnad om barnen.

Vad som är bäst för barnet i valet mellan ensam och gemensam vårdnad måste bestämmas utifrån en bedömning av förhållandena i varje enskilt fall. Det råder således ingen presumtion för eller emot gemensam vårdnad (prop. 2005/06:99 s. 51). Tingsrätten ska i valet mellan gemensam och ensam vårdnad särskilt fästa avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, se 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken.

Föräldrarnas förmåga att samarbeta

Lagstiftaren har uttalat att gemensam vårdnad normalt förutsätter att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete och att den vårdnadsformen inte får användas som ett medel för att "tvinga" föräldrarna till samarbete. Lagstiftaren har vidare uttalat att ett barn inte mår bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna och att möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja över huvud taget måste användas med stor försiktighet och lyhördhet (prop. 2005/06:99 s. 51). Gemensam vårdnad förutsätter att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom

rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera de delade meningar som kan finnas (NJA 2007 s. 382).

I den vårdnads-, boende och umgängesutredning som genomfördes inom ramen för den förra processen mellan parterna (tingsrättens mål nr T 2449-18) bedömdes det saknas förutsättningar för gemensam vårdnad mot bakgrund av parternas bristande samarbetsförmåga. Tingsrätten nådde samma slutsats i domen den 1 mars 2019.

Tingsrätten anser inte att det framkommit omständigheter i detta mål som ger anledning att göra en annan bedömning om parternas samarbetsförmåga än som gjorts tidigare. Av utredningen i målet och de uppgifter som parterna lämnat under huvudförhandlingen står det helt klart att parterna har en mycket hög konfliktnivå, och har haft under en längre tid. Sedan tingsrättens dom i mars 2019 har det vid flera tillfällen inträffat incidenter eller händelser som involverat Mathilda och Alexander och påverkat dem negativt. Båda parterna har t.ex. berättat om konflikter i samband med hämtningar och lämningar i samband med barnens fritidsaktiviteter samt barnens tandläkarbesök. Micaela Magnertoft Lagerbäck har även uttryckt en stor brist på förtroende avseende Torbjörn Lagerbäck och hans föräldraskap. Det är även tydligt att parterna fortfarande har olika syn på vilka behov Mathilda har av eventuell behandling eller samtalsstöd. Sammantaget bedömer tingsrätten att samarbetssvårigheterna är sådana att vårdnaden ska anförtrös en av parterna ensam.

Föräldrarnas respektive lämplighet

Vad gäller vem som ska få ensam vårdnad om barnen och därigenom också blir boendeförälder gör tingsrätten följande bedömning.

I den vårdnads-, boende och umgängesutredning som genomfördes i mål nr T 2449-18 föreslogs att Micaela Magnertoft Lagerbäck skulle tillerkännas vårdnaden om båda barnen. Utredarna ansåg att Torbjörn Lagerbäck saknade förmåga att möta barnens behov av lyhördhet, känslomässig trygghet och frihet från våld i olika former, medan det bedömdes att Micaela Magnertoft Lagerbäck uppvisat god omsorgsförmåga.

Torbjörn Lagerbäck har kritiserat utredningen och bl.a. åberopat en granskningsutredning av Leonard Ngaosuvan, som riktat omfattande kritik mot utredningen. Tingsrätten delar Leonard Ngaosuvans uppfattning att avsaknaden av definition av termen "våld" i viss mån försvårar ett tillgodogörande av utredarnas bedömningar. Tingsrätten anser dock att utredningen överlag är väl genomförd och anser inte att det finns skäl att ifrågasätta utredningen som sådan. Vårdnads-, boende- och umgängesutredningen är emellertid endast en del av det underlag som ligger till grund för tingsrättens bedömning.

Av den sammantagna utredningen i målet framgår att Alexander vid flera tillfällen och för flera olika utredare berättat om att han utsatts för fysiskt våld av Torbjörn Lagerbäck. Tingsrätten delar de slutsatser som tingsrätten anförde i domen den 1 mars 2019, dvs. att det är sannolikt att Alexander blivit utsatt för ett visst våld av Torbjörn Lagerbäck. Tingsrätten anser vidare att Torbjörn Lagerbäcks beteende gentemot Alexander utgör en risk för att Alexander far illa. Detta är en omständighet som talar mot Torbjörn Lagerbäcks lämplighet som vårdnadshavare. Vidare finns det stöd för att Torbjörn Lagerbäck involverat Mathilda i parternas konflikt, och i sina kontaktförsök med Alexander, på ett sätt som påverkat henne negativt.

Sedan tingsrättens förra dom har det tillkommit ytterligare uppgifter om att Torbjörn Lagerbäck ska ha agerat olämpligt i förhållande till barnen. Micaela Magnertoft Lagerbäck har bl.a. berättat om att Torbjörn Lagerbäck vid ett tillfälle ska ha slagit mot henne framför Mathilda och vid ett annat tillfälle ska ha försökt köra på henne med Mathilda i bilen. Tingsrätten anser att uppgifterna är svårvärderade och att det utifrån utredningen inte går att dra några egentliga slutsatser om händelserna. Tingsrätten gör samma bedömning angående den händelse som inträffat i samband med att Ann-Christine Stafwerfeldt skulle hämta ost hemma hos Micaela Magnertoft Lagerbäck och då blev involverad i en kontrovers med Torbjörn Lagerbäck inför barnen. Tingsrätten fäster därför ingen särskild vikt vid dessa händelser vid bedömningen av Torbjörn Lagerbäcks lämplighet. Tingsrätten kan dock konstatera att Torbjörn Lagerbäck visat

en oförmåga att respektera tingsrättens förra dom den 1 mars 2019. Trots att Micaela Magnertoft Lagerbäck haft ensam vårdnad om barnen framgår det av utredningen att Torbjörn Lagerbäck vid flera tillfällen kontaktat barnens skolor och eftersökt information om barnen samt dykt upp i samband med tandläkarbesök. Därtill finns det stöd för att han – vilket tingsrätten återkommer till vid bedömningen av frågan om umgänge med Alexander – varit uppsökande gentemot Alexander trots att tingsrätten beslutat att något umgänge inte ska äga rum. I denna del har Torbjörn Lagerbäck visat en bristande insikt avseende Alexanders behov och hur Torbjörn Lagerbäcks beteende påverkar honom.

Allt sammantaget finner tingsrätten att det finns flera omständigheter som talar mot Torbjörn Lagerbäcks lämplighet som vårdnadshavare. Tingsrätten kommer därför till slutsatsen att det även fortsatt är till Mathildas och Alexanders bästa att Micaela Magnertoft Lagerbäck har ensam vårdnad om dem.

Boende

Tingsrätten har funnit att Micaela Magnertoft Lagerbäck även fortsättningsvis ska ha ensam vårdnad om Mathilda och Alexander. Av detta följer att Micaela Magnertoft Lagerbäck råder över barnens boende.

Umgänge

Situationen för Mathilda och Alexander skiljer sig åt och det gör även tingsrättens bedömning vad avser deras rätt till umgänge med Torbjörn Lagerbäck.

Alexanders rätt till umgänge med Torbjörn Lagerbäck

Alexander fyller tolv år om cirka en månad och har en sådan ålder och mognad att hans vilja ska beaktas av domstolen.

Alexander har inte haft något reglerat umgänge med Torbjörn Lagerbäck sedan december 2018. Av de snabbupplysningar som inhämtats i målet framgår att Alexander sedan 2018 varit tydlig med att han inte vill träffa Torbjörn Lagerbäck eller ha någon mer omfattande kontakt än enstaka sms. Denna vilja har Alexander gett uttryck för under flera års tid, bl.a. i polisförhör och i tidigare utredningar. Tingsrätten anser att de uppgifter om våld som framkommer i utredningen ger starkt stöd för det som Alexander uttrycker är hans verkliga vilja.

Som tingsrätten angett i samband med bedömningen av vårdnadsfrågan anser tingsrätten att det är sannolikt att Alexander utsatts för visst fysiskt våld av Torbjörn Lagerbäck. Tingsrätten anser även att det finns en risk för att Alexander skulle fara illa av ett umgänge med Torbjörn Lagerbäck. Trots att det i tingsrättens tidigare dom i målet klart framgår att en förutsättning för umgänge mellan Alexander och Torbjörn Lagerbäck är att Torbjörn Lagerbäck uppvisar en vilja och förmåga till förändring i sitt förhållningssätt till Alexander, anser tingsrätten att det framgår av utredningen att Torbjörn Lagerbäck även sedan domen uppvisat en oförmåga att respektera Alexanders vilja och behov av att inte ha någon kontakt med Torbjörn Lagerbäck. Alexander har t.ex. i snabbupplysningarna berättat att Torbjörn Lagerbäck dyker upp på hans träningar minst en gång i veckan och att han ibland väntar utanför Alexanders skola. Det har även framkommit att Torbjörn Lagerbäck ibland vill att Alexander ska sätta sig i hans bil och att de ska prata där. Enligt tingsrättens mening är det tydligt att Alexander sedan tingsrättens förra dom inte getts det utrymme han behöver i förhållande till Torbjörn Lagerbäck. Torbjörn Lagerbäck förhållningssätt till Alexander sedan den tidigare domen får alltså anses visa på en bristande insikt kring Alexanders behov. Tingsrätten noterar dock att Torbjörn Lagerbäck berättat att han sedan november 2020 bestämt sig för att ta ett steg tillbaka och ge Alexander utrymme. Torbjörn Lagerbäck har även berättat om att han gått i terapi för att bl.a. prata om sitt föräldraskap. Detta tyder på att Torbjörn Lagerbäck påbörjat en förändring i sitt förhållningssätt gentemot Alexander som i förlängningen skulle kunna skapa förutsättningar för en förbättrad relation dem emellan.

Sedan den tidigare domen har Alexander genomgått behandling och uppvisat ett förbättrat mående. Med hänsyn till Alexanders mycket tydliga vilja i förening med det som framkommit om tidigare våld gentemot Alexander anser tingsrättens dock att ett framtvingat umgänge med Torbjörn Lagerbäck, om än i närvaro med umgängesstöd, skulle innebära en risk för Alexanders trygghet och välmående. Tingsrätten anser därför att det inte är till Alexanders bästa att förordna om ett reglerat umgänge med Torbjörn Lagerbäck.

Mathildas rätt till umgänge med Torbjörn Lagerbäck

Mathilda är 14 år gammal och har tydligt uttryckt att hon vill bo växelvis hos föräldrarna. Denna vilja har kommit till uttryck såväl i tidigare genomförd vårdnads-, boende- och umgängesutredning som i de snabbupplysningar som inhämtats i detta mål. Micaela Magnertoft Lagerbäck har emellertid uttryckt en oro för att Mathilda inte ger uttryck för sin verkliga vilja.

Tingsrätten kan konstatera att det finns ett tydligt stöd i målet för att Mathilda hamnat i kläm i föräldrarnas konflikt och att detta sannolikt har varit mycket påfrestande för henne. Till skillnad från vad gäller Alexander anser dock inte tingsrätten att det finns en risk för att Mathilda far illa vid umgänge med Torbjörn Lagerbäck. Mathilda har sedan tingsrättens dom i mars 2019 haft ett relativt omfattande umgänge med Torbjörn Lagerbäck och det har inte framkommit några konkreta omständigheter i målet som tyder på att Mathilda farit illa av detta umgänge. Mathilda förefaller vara en mogen och välfungerande tonåring med fungerande skolgång, fritidsaktiviteter och relationer. De orosanmälningar från idrottsledare som åberopats av Micaela Magnertoft Lagerbäck indikerar visserligen att Mathildas beteende i vissa sammanhang präglas av Torbjörn Lagerbäck, men tingsrätten anser inte att uppgifterna som framkommit är tillräckliga för att dra slutsatsen att Mathilda inte ger uttryck för sin verkliga vilja eller att umgänge med Torbjörn Lagerbäck skulle vara förenat med en risk för hennes del. Vad gäller frågan om eventuell behandling menar tingsrätten, särskilt mot bakgrund av att Micaela Magnertoft Lagerbäck är ensam vårdnadshavare, att det bör finnas förutsättningar för Mathilda att erhålla ett hjälpande samtalsstöd även om umgänge

med Torbjörn Lagerbäck äger rum. Det har också framkommit att Mathilda redan har genomgått vissa samtal.

Tingsrättens utgångspunkt är alltså att Mathildas vilja ska tillmätas stor betydelse vid bestämmande av umgängets omfattning. Mathilda har anført att hon vill bo växelvist hos föräldrarna. Det är möjligt att utforma ett umgänge så att det i praktiken motsvarar ett växelvist boende. Ett umgänge i den omfattningen förutsätter dock normalt att föräldrarna har en särskilt god förmåga att samarbeta. Som tingsrätten har konstaterat ovan saknar Torbjörn Lagerbäck och Micaela Magnertoft Lagerbäck för närvarande en sådan förmåga. Tingsrätten anser därför att det inte är lämpligt att förordna om ett så pass omfattande umgänge, trots att Mathilda har uttryckt ett sådant önskemål.

Sedan tingsrättens dom den 1 mars 2019 har Mathildas umgänge med Torbjörn ägt rum varannan vecka, från torsdag till måndag. Med hänsyn till att Mathilda fyller 15 år i år anser tingsrätten att det finns skäl att, i förhållande till tingsrättens tidigare dom, utöka umgänget så att det påbörjas onsdag efter skolans slut istället för torsdag efter skolans slut. Skälet för det är att det framstår som lämpligt att Mathildas ges möjlighet till en ytterligare vardagskväll med Torbjörn Lagerbäck. En sådan reglering ökar möjligheten för Mathilda att, om hon vill, spendera helgkvällar med vänner utan att det sker på bekostnad av umgängestid med Torbjörn Lagerbäck. Därtill är ett utökat umgänge i linje med den vilja som Mathilda har uttryckt.

Vid en sammantagen bedömning finner alltså tingsrätten att det är till Mathildas bästa att hon ges rätt till umgänge med Torbjörn Lagerbäck varje jämn vecka från onsdag efter skoldagens slut till påföljande måndag före skoldagens början. Vidare bör lov- och storhelgsumgänge regleras på det sätt som framgår av domslutet. Vid utformningen av detta umgänge har tingsrätten utgått från att det tidigare fastställda umgänget över lov och storhelger fortsatt bör gälla.

Interimistiskt

Det finns skäl att förordna om att tingsrättens dom ska gälla utan hinder av att den inte vunnit laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-02)

Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten **senast den 23 mars 2021**.

Emma Blom

I avgörandet har tingsfiskalen Emma Blom samt nämndemännen Yvonne Degerman, Maj-Britt Lindholm och Attila Kriss deltagit. Rätten är enig.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningsstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvillan förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se